

智方云本地 AI 硬件设备及标准系统交付 合同

合同编号：CUBECLOUD-HWOS-2026-P01

甲方（需方）：

地 址：

联 系 人：

联 系 方 式：

乙方（供方）：

地 址：

联 系 人：

联 系 方 式：

鉴于甲方拟建设本地化 AI 工作基础设施，乙方具备本地 AI 硬件设备、Cubeccloud 标准本地 AI 层及 Cubeccloud Agent OS 表层的交付能力；双方确认，本合同项下交付物为 Pacgate 律所 Phase 1 本地**试点与开源**法律 AI 部署支持，不包含面向外部客户的正式 SaaS 产品开发、客户门户、多租户系统、计费、运**维监控**或商业化平台建设；Phase 2 商业化平台的模块范围、团队配置与预算区间，应在 Phase 1 验收完成且双方对**试点成果**达成共识后另行提出。经友好协商，双方就本合同项下事宜达成本协议。

第一条 合同目的

乙方根据本合同及《智方云产品及服务统一选购表》向甲方交付本地 AI 硬件设备、配套设备、标准 AI 层及 Agent OS 表层，使甲方具备本地 AI 工作、文件处理、基础检索、Agent 应用承载及后续扩展的基础环境。

第二条 交付内容

本合同项下具体交付内容以双方确认的《智方云产品及服务统一选购表》中标注适用于本合同的项目为准。基础交付范围包括：

1. AIPC 级本地 AI 设备：用于本地 AI 工作、文档处理、模型运行及 Agent 应用承载。

2. 外接 GPU Dock 或配套加速设备：用于提升本地 AI 推理及多 Agent 应用运行能力。

3. Cubeccloud 标准本地 AI 层：包括本地 AI 基础运行环境、基础文件处理、基础检索及基础访问配置。

4. Cubeccloud Agent OS 表层：包括统一 AI 操作入口、基础任务入口、文档处理入口、检索入口及后续 Agent 接入基础环境。

5. 基础部署与交接说明：包括设备启动、系统入口、基础使用方式及注意事项说明。

6. 具体型号、配置、数量、价格、是否选购及是否计入合同金额，以统一选购表为准。

第三条 统一选购表及合同金额

1. 《智方云产品及服务统一选购表》为本合同附件，可同时作

为双方其他合同的共同附件。

2. 仅统一选购表中明确标注适用于本合同、已确认选购并计入本合同金额的项目，属于乙方本合同项下交付范围。

3. 本合同总金额以双方确认的《智方云产品及服务统一选购表》中归属于本合同的最终应付金额为准；该金额为不含增值税金额。如甲方要求乙方开具增值税发票，税费由甲方另行承担，具体税率、发票类型及含税金额以双方书面确认或乙方依法开票为准

4. 合同总金额：人民币 ￥ 79,600 元（大写：人民币柒万玖仟陆佰元整，不含增值税）。

5. 如合同正文与统一选购表不一致，涉及产品名称、型号、数量、单价、优惠及应付金额的，以统一选购表为准；涉及交付边界、知识产权、保密、违约责任及争议解决的，以本合同正文为准。

第四条 交付周期与验收

乙方应在收到甲方应付款项且下列交付条件同时具备后，于 20 个工作日内完成交付及基础部署：(a) 甲方已确认《智方云产品及服

务统一选购表》选购项并书面通知乙方；(b) 甲方现场**电源**、网络、**温湿度与机柜**条件已符合设备厂商要求；(c) 乙方**远程访问通道**已开通。

1. 因硬件供货、**物流**、甲方现场环境、第三方**厂商政策**或不可抗力导致延期的，交付周期**相应顺延**。

2. **满足**以下条件，视为具备验收条件：

- (1) 已选购硬件设备完成交付；
- (2) 已选购配套设备完成交付；
- (3) Cubecloud 标准本地 AI 层完成基础部署；
- (4) Cubecloud Agent OS 表层完成基础启用；
- (5) 系统可正常启动并完成基础演示；
- (6) 乙方完成基础交接说明。

3. 甲方应在收到乙方书面验收通知后 **7** 个工作日内完成验收；
甲方逾期未提出书面异议的，视为验收通过。

4. 超出本合同范围的新增需求，双方另行确认费用及周期。

第五条 交付边界

1. 本合同仅适用于硬件设备、配套设备、标准本地 AI 层、Agent OS 表层及基础部署交接。
2. 本合同不包含法律 Agent 应用定制、Claude for Legal 适配、Lavern 适配、RAG 深度建设、context graph 定制、connector 规划、MCP 扩展、业务 workflow 开发及长期顾问服务。
3. 前述开发类、定制类、知识工程类及顾问类服务，应适用《智方云法律 Agent 应用定制服务合同》或双方另行签署的补充协议。
4. 未在统一选购表中明确归属于本合同并确认选购的内容，不属于乙方交付范围。

第六条 付款方式

1. 付款方式以统一选购表或双方书面确认的付款安排为准。若统一选购表未另行约定，则按以下方式执行：
 - (1) 合同签署且甲方书面确认 SKU 选购项后 5 个工作日内，甲方方向乙方支付合同金额的 60%（首款）。

(2) 设备到货且 Cubeccloud 标准本地 AI 层与 Agent OS 表层完成基础部署后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%（里程碑一）。

(3) 验收完成后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 10%（终验款）。

2. 甲方未按约定付款的，乙方有权暂停备货、部署、交付、授权开通或后续支持，由此导致的延期不视为乙方违约。

3. 乙方收款信息：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号：

第七条 双方义务

1. 甲方义务：

(1) 按约付款，并提供收货地址、现场环境、网络条件、账号权

限及必要人员配合。

(2) 妥善使用设备及系统，不得擅自拆解、复制、转售、出租、分发或未经授权向第三方提供。

2. 乙方义务：

(1) 按合同及统一选购表完成交付，并提供必要基础交接说明。

(2) 可根据实际技术环境合理调整部署方式，但不得实质性降低交付目标。

3. 因甲方自行修改系统、删除配置、误操作、接入未经确认的第三方工具或现场环境变化导致的问题，由甲方自行承担。

第八条 知识产权与数据

1. Cubeccloud 标准本地 AI 层、Cubeccloud Agent OS 表层、系统架构、通用工具、通用模板、部署方法及相关技术成果归乙方所有。

2. 甲方付清合同款项后，获得在本合同约定设备及甲方内部业务范围内使用相关系统的权利。

3. 甲方提供的数据、文件及业务资料归甲方或**相关**权利人所有。

4. 未经乙方书面**许可**，甲方不得对乙方系统**进行反向工程、复制销售**或作为**独立**产品向第三方提供。

第九条 售后与维护

1. 乙方提供 **90 天基础远程支持**，用于处理本合同交付范围内的基础使用**问题**。

2. 硬件设备保**修按照**设备**厂商政策**或双方另行约定执行。

3. 现场**支持**、深度系统调优、业务流程配置、**Agent** 应用接入、**connector** 规划、**MCP** 扩展等不属于本合同**免费维护**范围，双方另行计费。

第十条 保密、违约与争议解决

1. 双方应对合作过程中获知的商业秘密、技术资料、客户资料、系统配置、报价信息及其他非公开信息承担保密义务。

2. 甲方逾期付款的，应按逾期未付款金额每日 **0.05%** 向乙方支付违约金；逾期超过 **15 日**的，乙方有权暂停交付、备货、**授权**

开通或后续支持，并有权要求甲方赔偿因此产生的实际损失。

3. 乙方无正当理由未按约完成交付的，应在合理期限内整改。

4. 因甲方原因、第三方原因、硬件供货原因或不可抗力导致延期的，乙方不承担违约责任。

5. 除因故意或重大过失造成的损失外，乙方在本合同项下承担的赔偿责任总额不超过甲方已实际支付的本合同金额。上述责任限额不适用于：(a) 乙方对甲方保密信息的泄露、毁损或未授权披露；(b) 乙方对甲方或第三方知识产权的侵权；(c) 乙方因违反本合同第十一至十六条相关约定而产生的赔偿责任。

6. 因本合同产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

序号	类别	交付内容	数量	说明
1	硬件设备	AIPC 级本地 AI 设备	以统一选购表为准	具体型号与配置以选购表为准
2	硬件配套	外接 GPU Dock 或配套加速设备	以统一选购表为准	是否交付及数量以选购表为准

3	软件系统	Cubeccloud 标准本地 AI 层	以统一选购 表为准	标准基础部 署
4	软件系统	Cubeccloud Agent OS 表层	以统一选购 表为准	标准启用
5	基础部署	本地运行、 访问及基础 配置	以统一选购 表为准	不含深度业 务定制
6	交接服务	基础使用说 明	以统一选购 表为准	一次性交接

第十一条 合同的变更、解除与终止

（一）经双方协商一致，可书面**变更**或解除本合同。

（二）甲方付款后单方解除的，乙方已发生的备货、部署、定制、**外采**及人工成本由甲方承担，且不低于本合同总额的 **30%**；乙方在收到前述款项及成本补偿后 **7** 个工作日内完成交接与**退款**。

（三）乙方无正当理由未能在交付周期内完成交付且经 **15** 日书面**催告**仍未改正的，甲方有权解除本合同；乙方应**返还**甲方已支付但未**履行**部分对应的款项，并赔偿甲方因此产生的**直接**损失。

（四）任一方因不可抗力导致本合同无法**履行**且**持续**超过 **30** 日的

另一方有权书面解除本合同；已交付部分按本合同价格**结算**，乙方已发生的合理备货与定制成本由双方按实际发生额**分摊**。

（五）本合同正常**履行完毕**或经双方书面确认**终止**后，下列义务**继续有效**：保密义务、知识产权归属、数据**返还与删除**、争议解决。

第十二条 数据**返还与删除**

（一）本合同项下，乙方因提供服务而**收集、存储**或处理的甲方业务数据、客户文件、配置、**prompt**、**workflow**、知识库索引、**context graph** 及**全部衍生文件**（以下简称'**甲方数据**'），均归甲方或甲方**指定的权利人**所有。

本合同**终止**或解除后 30 日内，乙方应以**原始格式**或通用、可**机读的电子格式****返还**甲方数据；**返还**方式包括但不限于本地导出、加密包交付或甲方书面认可的其他方式

（三）甲方确认收**讫**并书面通知乙方后，乙方应在 7 日内**删除**其**控制范围内**（含备份与**镜像**）**全部**甲方数据；删除完成后，乙方应向甲方提供书面**删除证明**。

（四）若乙方**违反**本条约定，应按未**返还**或未**删除**数据所涉客户事项的**最高保密级别**对应的合理赔偿额向甲方承担赔偿责任。但乙方**依法律法规或监管要求必须留存**的**最小必要副本**除外；该等**留存副本**仅用于合规目的，不得用于本合同以外之**用途**。

第十三条 反向工程与竞争性使用限制

(一) 甲方不得对乙方系统（包括 Cubecloud 标准本地 AI 层、Cubecloud Agent OS 表层及其更新版本）进行反向工程、反编译、反汇编；法律法规明示允许的兼容性目的除外，且该等行为不得超出实现兼容性所必需的范围。

(二) 甲方不得基于乙方系统开发具有实质性竞争关系的产品或服务，亦不得在剔除乙方版权、商标或标识后对外分发。

(三) 本条不限制甲方对自身提供的数据、文件、playbook、模板、workflow 及其他业务资料的使用与处分。

第十四条 不可抗力

(一) 不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、流行病、政府行为、电信骨干网络中断、行业级供应链断裂。

(二) 发生不可抗力的一方应在事件发生之日起 5 个工作日内书面通知另一方，并提供有关证明文件。

(三) 因不可抗力导致本合同部分或全部无法履行的，受影响一方在不可抗力持续期间免于承担违约责任；合同继续可行的部分应继

续履行。

(四) 不可抗力持续超过 30 日的, 任一方有权书面解除本合同; 已交付部分按本合同价格**结算**。

第十五条 适用法律与争议解决

(一) 本合同的**订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律**(为本合同之目的不包括**香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区**) 。

(二) 因本合同产生的争议, 双方应**首先通过友好协商**解决; 协商不成的, 任一方**可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼**。

(三) 诉讼期间, 双方应**继续履行**本合同中未涉及争议的条款。

第十六条 电子签章、通知与附件优先级

(一) 本合同经双方法定**代表人或授权代表**签字并加盖公章后生效; 经双方书面同意**采用电子签章的, 电子签章与纸质签章具有同等法律效力**。

(二) 本合同项下任何**通知、要求或确认均应以书面形式**作出, 并通过双方书面确认的**电子邮箱或专人送达方式送达**; **送达地址**以本合同签署页所列为准。

(三) 本合同的各附件与正文具有同等法律效力。解释顺序如下：

(1) 本合同正文；(2) 附件一交付清单；(3) 附件二统一选购表；(4) 附件三一体机产品配置说明（如有）。

第十七条 附件与生效

1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，具有同等法律效力。

3. 本合同附件包括：

(1) 附件一：《硬件及标准系统交付清单》；

(2) 附件二：《智方云产品及服务统一选购表》（编号 SKU-2026-P01-V1，本合同与《智方云法律 Agent 应用定制服务合同》共同附件）。

4. 本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

附件一：硬件及标准系统交付清单

以下无正文，为签署页。

甲方（盖章）：

授权代表签字：

日期：

合同签订于：____ 省 ____ 市 ____ 区

乙方（盖章）：

授权代表签字：

日期：